

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Última actualización: 12 de enero de 2026

ACUERDO CON NUESTROS TÉRMINOS LEGALES

Somos **Alphaware SAS** ("Empresa", "nosotros", "nos", "nuestro"), una empresa registrada en Colombia, con domicilio en Valledupar, código postal 200005. Nuestro NIT es **G01GG7446-8**.

Operamos el sitio web <https://www.ganiapp.com/> (el "**Sitio**"), la aplicación móvil **GanIA** (la "**Aplicación**"), así como cualesquiera otros productos y servicios relacionados que hagan referencia o enlacen a estos términos legales (los "**Términos Legales**"), conjuntamente denominados los "**Servicios**".

GanIA es un software diseñado para el seguimiento y control de las actividades agropecuarias, que permite optimizar procesos, mejorar la eficiencia productiva y apoyar la toma de decisiones mediante información organizada y confiable, promoviendo una gestión más inteligente y sostenible del campo.

Puede contactarnos por correo electrónico en alphawareG70@gmail.com

Estos Términos Legales constituyen un acuerdo legalmente vinculante entre usted, ya sea personalmente o en nombre de una entidad ("**usted**"), y **Alphaware SAS**, respecto del acceso y uso de los Servicios. Al acceder a los Servicios, usted declara que ha leído, comprendido y aceptado íntegramente estos Términos Legales. **SI NO ESTÁ DE ACUERDO CON TODOS ESTOS TÉRMINOS, DEBE ABSTENERSE DE USAR LOS SERVICIOS Y SUSPENDER SU USO DE MANERA INMEDIATA.**

Le notificaremos con antelación cualquier cambio relevante en los Servicios. Los Términos Legales modificados entrarán en vigor una vez sean publicados o notificados por correo electrónico. El uso continuado de los Servicios implica la aceptación de dichos cambios.

Los Servicios están destinados exclusivamente a personas **mayores de 18 años**. Los menores de edad no podrán registrarse ni utilizar los Servicios.

Le recomendamos imprimir o guardar una copia de estos Términos Legales para sus registros.

TABLA DE CONTENIDO

1. Nuestros Servicios

2. Derechos de Propiedad Intelectual
3. Declaraciones del Usuario
4. Registro de Usuario
5. Suscripciones
6. Actividades Prohibidas
7. Contribuciones Generadas por los Usuarios
8. Licencia sobre Contribuciones
9. Licencia de la Aplicación Móvil
10. Gestión de los Servicios
11. Política de Privacidad
12. Aviso y Política DMCA
13. Plazo y Terminación
14. Modificaciones e Interrupciones
15. Ley Aplicable
16. Resolución de Disputas
17. Correcciones
18. Descargo de Responsabilidad
19. Limitaciones de Responsabilidad
20. Indemnización
21. Datos del Usuario
22. Comunicaciones y Firmas Electrónicas
23. Usuarios y Residentes de California
24. Misceláneos
25. Contáctenos

1. NUESTROS SERVICIOS

La información proporcionada a través de los Servicios no está destinada a ser distribuida ni utilizada en jurisdicciones donde ello sea contrario a la ley. Quienes

accedan desde otras ubicaciones lo harán bajo su propia responsabilidad y deberán cumplir la normativa local aplicable.

Los Servicios no están diseñados para cumplir con regulaciones específicas de ciertas industrias (como HIPAA, FISMA o GLBA). En consecuencia, no deberán utilizarse en contextos que requieran el cumplimiento de dichas normativas.

2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Nuestra propiedad intelectual

Somos propietarios o licenciarios de todos los derechos de propiedad intelectual relacionados con los Servicios, incluidos el software, código fuente, bases de datos, diseños, textos, imágenes, logotipos y marcas (el "**Contenido**" y las "**Marcas**").

El Contenido y las Marcas están protegidos por las leyes de derechos de autor, marcas registradas y demás normas de propiedad intelectual vigentes en Colombia y a nivel internacional.

El Contenido se proporciona "**TAL CUAL**", exclusivamente para uso personal, no comercial o uso comercial interno autorizado.

Uso autorizado

Sujeto al cumplimiento de estos Términos Legales, se le concede una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para acceder y utilizar los Servicios, así como para descargar o imprimir partes del Contenido únicamente para los fines permitidos.

Cualquier uso distinto requerirá autorización previa y expresa por escrito, solicitada a alphawareG70@gmail.com.

El incumplimiento de esta sección constituirá una violación grave y podrá dar lugar a la terminación inmediata del acceso a los Servicios.

3. DECLARACIONES DEL USUARIO

Al utilizar los Servicios, usted declara y garantiza que:

1. La información proporcionada es veraz, completa y actualizada.
2. Mantendrá dicha información actualizada.
3. Tiene capacidad legal para aceptar estos Términos.

4. No es menor de edad.
 5. No utilizará medios automatizados para acceder a los Servicios.
 6. No utilizará los Servicios con fines ilícitos o no autorizados.
 7. Su uso cumplirá con la legislación aplicable.
-

4. USUARIO

Registro de usuario

Puede ser necesario registrarse para acceder a determinadas funcionalidades. Usted es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña. Nos reservamos el derecho de modificar o eliminar nombres de usuario inapropiados.

Eliminación de Cuenta y Datos

Si deseas eliminar tu cuenta de GanIA y todos los datos asociados a la misma (animales, inventario, etc.), envíanos un correo electrónico a support@ganiapp.com indicando el correo electrónico de tu cuenta. Procesaremos tu solicitud y eliminaremos todos tus datos en un plazo máximo de 30 días.

5. SUSCRIPCIONES

Facturación y renovación

Las suscripciones se renuevan de forma **anual**, salvo cancelación previa.

Cambios de tarifas

Nos reservamos el derecho de modificar las tarifas, notificándolo conforme a la ley aplicable.

6. ACTIVIDADES PROHIBIDAS

Queda prohibido, entre otros:

- Usar los Servicios con fines fraudulentos o ilícitos.
- Vulnerar la seguridad del sistema.
- Copiar, modificar o explotar el software sin autorización.
- Introducir virus o sistemas automatizados no autorizados.

- Utilizar los Servicios para competir directa o indirectamente con la Empresa.
-

7. CONTRIBUCIONES GENERADAS POR LOS USUARIOS

Las Contribuciones podrán ser visibles para otros usuarios. Usted garantiza que posee los derechos necesarios sobre el contenido que publique y que este no vulnera derechos de terceros ni la ley.

8. LICENCIA SOBRE CONTRIBUCIONES

Al publicar Contribuciones, usted nos otorga una licencia amplia, irrevocable, mundial y libre de regalías para usar, reproducir, modificar y distribuir dicho contenido, sin perder usted la titularidad del mismo.

G. LICENCIA DE LA APLICACIÓN MÓVIL

Se concede una licencia limitada para instalar y usar la Aplicación conforme a estos Términos. Queda prohibida la ingeniería inversa, modificación o uso comercial no autorizado.

10. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS

Nos reservamos el derecho de supervisar, limitar o suspender el acceso a los Servicios para garantizar su correcto funcionamiento y el cumplimiento de estos Términos.

11. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

El uso de los Servicios implica la aceptación de nuestra Política de Privacidad. Los datos podrán ser tratados y almacenados en Colombia.

12. AVISO Y POLÍTICA DMCA

Respetamos los derechos de autor. Las notificaciones y contranotificaciones deberán cumplir los requisitos legales aplicables.

Agente de derechos de autor designado:

María Delfina Martínez Núñez

Correo: mdelfinamartinez@hotmail.com

Valledupar, Colombia

13. PLAZO Y TERMINACIÓN

Estos Términos estarán vigentes mientras utilice los Servicios. Podemos suspender o terminar el acceso en cualquier momento por incumplimiento.

14. MODIFICACIONES E INTERRUPCIONES

Podremos modificar, suspender o interrumpir los Servicios sin previo aviso. No garantizamos disponibilidad continua.

15. LEY APLICABLE

Estos Términos se rigen por las leyes de la **República de Colombia**.

16. RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

Las controversias se resolverán mediante **arbitraje**, conforme a la ley colombiana, con sede en Valledupar y en idioma español.

17. CORRECCIONES

Podremos corregir errores u omisiones en cualquier momento sin previo aviso.

18. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Los Servicios se proporcionan "tal cual" y bajo su propia responsabilidad, sin garantías de ningún tipo.

19. LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD

No seremos responsables por daños indirectos, incidentales o consecuentes derivados del uso de los Servicios.

20. INDEMNIZACIÓN

Usted acepta indemnizar y eximir de responsabilidad a Alphaware SAS por cualquier reclamación derivada del uso de los Servicios.

21. DATOS DEL USUARIO

Usted es responsable de la información transmitida. No nos hacemos responsables por pérdida o corrupción de datos.

22. COMUNICACIONES Y FIRMAS ELECTRÓNICAS

Usted acepta el uso de comunicaciones y firmas electrónicas con plena validez legal.

23. USUARIOS Y RESIDENTES DE CALIFORNIA

Se proporcionan mecanismos de contacto conforme a la normativa de protección al consumidor de California.

24. MISCELÁNEOS

Estos Términos constituyen el acuerdo completo entre las partes. La nulidad de alguna disposición no afectará las demás.

25. CONTÁCTENOS

Alphaware SAS

Valledupar, 200005

Colombia

 alphaware970@gmail.com